

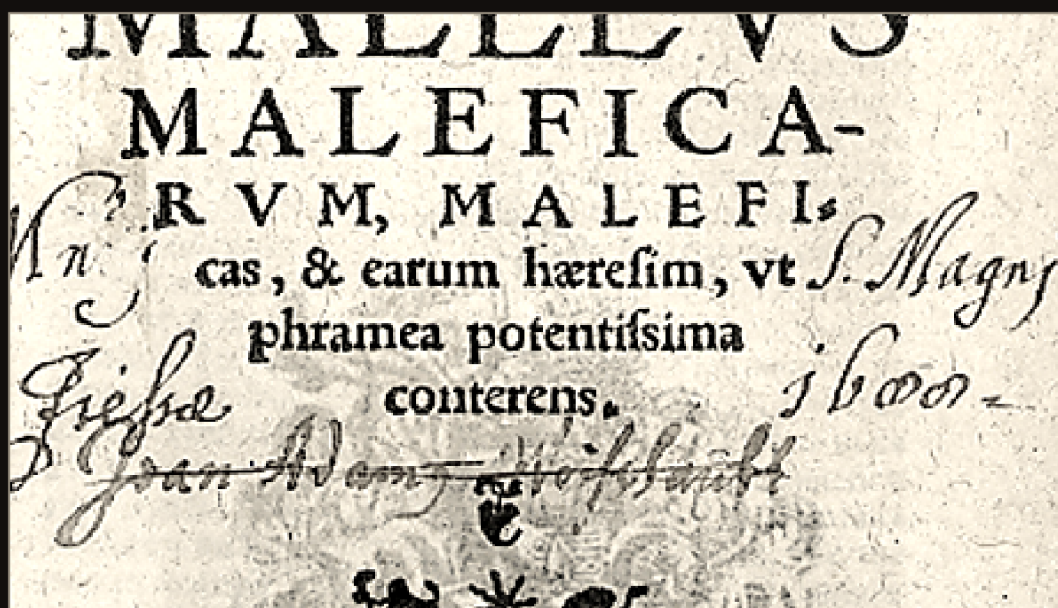
COMO SE INVENTA UMA BRUXA

O *Malleus Maleficarum*, Maria Gonçalves Cajada e a fabricação histórica da categoria jurídico-penal de bruxaria.

Apresentação no Canva: canva.link/comoseinventaumabruxa

Tese: a bruxa não é um tipo penal natural. Ela é uma categoria compósita fabricada por doutrina, prova, jurisdição, gênero e tradução colonial.

O *Malleus* junta malefício, heresia, demonolatria, pacto diabólico e suspeição sobre o corpo feminino. O processo de Maria Gonçalves Cajada mostra o que acontece quando essa gramática atravessa o Atlântico: ela circula, mas não chega intacta.





MAPA DA OPERAÇÃO PENAL

1

Nomear

Práticas heterogêneas recebem um vocabulário comum: bruxaria, pacto, heresia, malefício.

2

Unificar

O indício parcial passa a sugerir uma identidade total: não apenas alguém que fez algo, mas alguém que é bruxa.

3

Punir apesar da dúvida

No caso Cajada, o tribunal registra que “tudo são embustes e enganos”, mas ainda assim aplica penitência e degredo.

Malefícium
dano mágico

Heresia
desvio de fé

Demonolatria
relação com demônios

Pacto
contrato diabólico



Bruxa
tipo compósito



LINHA DO TEMPO

1485	Institoris fracassa em Innsbruck no processo contra Helena Scheuberin. O procedimento é contestado e anulado.
1487	Publicação do <i>Malleus Maleficarum</i> : o fracasso processual vira doutrina sistemática.
1591	Primeira Visitação do Santo Ofício à Bahia: denúncias e confissões entram no arquivo inquisitorial.
1593	Maria Gonçalves Cajada é presa, processada, penitenciada e degredada para Portugal.
1739	Luzia Pinta, outro horizonte: feitiçaria e práticas afro-atlânticas passam a reorganizar a suspeição penal.

CHAVE TEÓRICA

Sbriccoli

Justiça criminal hegemônica: publicização da persecução, fortalecimento do aparato e deslocamento da composição privada.

Hespanha

Antigo Regime penal não cabe no modelo codificado moderno. Norma, jurisdição e efetividade operam em distância constitutiva.

Meccarelli

O extraordinário não substitui simplesmente o ordinário: absorve, reorganiza e convive com práticas anteriores.



QUATRO CASOS PARA MOSTRAR A DEFORMAÇÃO DA CATEGORIA

SCHEUBERIN

INNSBRUCK, 1485

Mostra que a bruxaria ainda era uma categoria em disputa. A tentativa de provar identidade criminoso pela sexualidade falha processualmente.

GUIOMAR

BAHIA, 1591

Magia amorosa doméstica: pó de osso de finado no vinho. Não há sabá, pacto ou sistema demonológico robusto.

CATARINA

TESTEMUNHA

Conhece a fama de Cajada, mas hesita em confirmar dano. A fama não se converte automaticamente em prova.

CAJADA

BAHIA, 1593

Figura de limiar: demoníaca talvez, charlatã talvez, prestadora de serviços rituais com certeza processual suficiente para punir.

MARIA GONÇALVES CAJADA EM UMA PÁGINA

Eixo	O que aparece no processo	Por que importa penalmente
Trajetória	Portuguesa, cristã-velha, degredada, reincidente, circulando entre Estremoz, Pernambuco, Bahia e Portugal.	Mostra pena como deslocamento e gestão territorial, não apenas prisão ou morte.
Acusações	Conversas com demônios, ida à mata, lua, botijas, Sinal de Salomão, palavras da missa invertidas.	Elementos europeus de demonologia são traduzidos para um contexto colonial de fama, serviço e conflito local.
Economia ritual	Promete amansar maridos, prejudicar inimigos e resolver conflitos mediante pagamento ou alimento.	A “bruxa” funciona também como mediadora de mercado e reputação, não só como inimiga teológica.
Defesa	Diz que os feitiços eram embuste, que pós eram fígado de galinha e ossos eram dentes de cavalo-marinho.	Ela tenta negociar a tipificação: melhor parecer enganadora do que herege demoníaca.
Sentença	Penitência pública, vela, mitra, jejuns, custas e degredo, apesar da dúvida registrada.	A punição opera mesmo quando a certeza substancial é frágil. A categoria absorve a dúvida.





O espetáculo punitivo dá forma pública à verdade processual.

FONTES E HISTORIOGRAFIA USADAS

- ANTT, Inquisição de Lisboa, processo nº 10748, Maria Gonçalves Cajada.
- ANTT, Inquisição de Lisboa, liv. 784, *Denúncias da Bahia*.
- Capistrano de Abreu, *Confissões da Bahia e Denúncias da Bahia*.
- Hans Peter Broedel, *The Malleus Maleficarum and the Construction of Witchcraft*.
- Mario Sbriccoli, “Justiça criminal”.
- António Manuel Hespanha, *As vésperas do Leviathan*.
- Massimo Meccarelli, “Criminal law before a State Monopoly”.
- Laura de Mello e Souza, *O diabo e a Terra de Santa Cruz*.
- Ronaldo Vainfas, *Confissões da Bahia*.
- Gilmar Cruz de Araújo, *Artes mágicas na Bahia quinhentista*.

FRASE-GUIA PARA APRESENTAR

“O caso Cajada importa porque mostra uma bruxa que o processo consegue punir, mas não consegue estabilizar completamente.”

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

Quando uma categoria penal descreve o real e quando ela produz o real que pretende descrever?

O que muda quando a prova deixa de mirar apenas atos e passa a construir uma identidade perigosa?

Como ler processos inquisitoriais sem transformar a linguagem do tribunal na linguagem das acusadas?

Ana Vanzin — PPGD/UFSC — 2026.1

Apresentação: <https://canva.link/comoseinventaumabruxa>